

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3180/2538

บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด

นาย ประวิทย์ ทองศรีนุ่น กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคแรก, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยฟ้องจำเลยโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา880มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา867วรรคหนึ่งและไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94เพราะมิใช่กรณีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานเอกสารคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกอบพยานอื่นๆในข้อรับช่วงสิทธิเพื่อแสดงว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุได้แม้ว่าคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยจะปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา118ก็ตาม

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน9ย-7351 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน8ร-8564

กรุงเทพมหานคร ไปในทางการจ้างของจำเลยที่ 2 และ ที่ 3 ด้วยความประมาท โดย  
ใช้ความเร็วสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และได้หยุดรถอย่างกะทันหันเป็นเหตุให้นาย  
มนตรี สว่างพานิช ซึ่งขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ย-7351 กรุงเทพมหานคร  
ตามหลังมาไม่สามารถหยุดหรือหลบหลีกได้ทัน จึงเฉี่ยวชนกันทำให้รถยนต์ของนาย  
มนตรีได้รับความเสียหาย โจทก์จัดการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้การ  
ได้ดีดังเดิมแล้ว จึงเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง  
สามร่วมกันชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินจำนวน 35,955  
บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 34,509 บาท นับถัด  
จากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน  
9ย-7351 กรุงเทพมหานคร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยที่กฎหมาย  
บังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ  
หรือลายมือชื่อตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 867 วรรคแรก นั้นหมายถึงกรณีผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบังคับผู้รับประกัน  
ภัยให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใน  
กรณีที่ผู้รับประกันภัยฟ้องร้องบังคับเอาเบี้ยประกันภัยส่วนคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกัน

ประกันภัยฟ้องร้องจำเลยทั้งสามให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ อันเนื่องมาจากหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดทำให้รถยนต์ของผู้เอาประกันที่ประกันภัยไว้กับโจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในผลละเมิดกับจำเลยที่ 1 และโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของรถยนต์ให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องจำเลยทั้งสามโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคแรก และไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เพราะมิใช่กรณีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานเอกสารคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยประกอบพยานอื่น ๆ ในข้อรับช่วงสิทธิเพื่อแสดงว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9ย-7351

กรุงเทพมหานคร ได้ แม้ว่าคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 จะปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรก็ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นว่า คู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 ของโจทก์ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานเอกสารมาแสดง รับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับช่วงสิทธิแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและพิพากษา เห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 ประกอบด้วยมาตรา 247 เพราะผลแห่งการวินิจฉัยของศาลชั้นต้นอาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ของคู่ความได้

พืพำกษำยกำพืพำกษำศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ ให้ศำลชั้นต้นพิจำรณำ และ  
พืพำกษำใหม่ตำมรูปคดี

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักรล-สวรร์ ศักดาร์ักษ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลฎีกำ |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศำลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>เหตุ</u>                 |